



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Daniel Kamakaimu;
Tempat lahir : Kapi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalimantan, RT.002/RW.001, Distrik Obaa,
Kabupaten Mappi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Amoye, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 169/Pid.B/2024/PN Mrk;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Kamakaimu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana melanggar Pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Daniel Kamakaimu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan merampas nyawa orang lain” sebagaimana melanggar Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Daniel Kamakaimu** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan ciri-ciri mata parang berkarat dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dari karet ban, dengan panjang keseluruhan 70 Cm, panjang mata parang 55 Cm, lebar mata parang 4,5 Cm, panjang gagang parang 15 Cm dan lebar gagang parang 3 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan mau memperbaiki hidupnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **DANIEL KAMAKAIMU** pada hari Rabu tanggal 07 April 2024 sekira pukul **23.00 WIT** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Muyu Distrik Assue Kabupaten Mappi tepatnya di pinggir sungai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", terhadap **Korban ILHAM RAJAB** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara Fabianus Cinofu (Surat Keterangan nomor 470/452/DIS-ASS/X/2024 yang dibuat oleh Plt Sekertaris Distrik Assue pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nato Kamagaimu sampai dengan saat ini tidak sedang berada di Distrik Assue dan tidak diketahui keberadaanya) dan saudara Nato Kamakaimu (Surat Keterangan nomor 470/453/DIS-ASS/X/2024 yang dibuat oleh Plt Sekertaris Distrik Assue pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nato Kamagaimu sampai dengan saat ini tidak sedang berada di Distrik Assue dan tidak diketahui keberadaanya) sedang duduk di pinggir jalan Muyu mengonsumsi minuman beralkohol, tidak berselang lama korban datang menghampiri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



terdakwa dan berkata " Ko ada utang minum ka?" sambil mengayunkan tangan kanan ke arah muka bagian pipi terdakwa. **karena terdakwa merasa marah tidak terima atas perbuatan korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban, berjalan ke arah pelabuhan untuk mengambil sebilah parang yang berada di perahu atau ketintitng milik terdakwa.** Setelah itu terdakwa kembali ke tempat semula di pinggir jalan Muyu, namun ketika sampai di depan kios DG. Torong, terdakwa berpapasan dengan korban bersama dengan saudara Fabi dan saudara Nato, lalu terdakwa (yang pada saat itu sudah membawa sebilah parang yang di sisipkan pada pinggang sebelah kanan) menghampiri korban dan mengajak korban untuk melanjutkan mengonsumsi minuman beralkohol di pelabuhan dengan maksud untuk mempermudah melaksanakan niatnya **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu marampas nyawa korban,** sedangkan saudara Fabi dan saudara Nato pergi meninggalkan terdakwa bersama korban. Setelah sampai didekat pinggir sungai, ketika korban berbalik badan dengan jarak antara terdakwa dan korban sekira 1 (satu) meter, terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang di sisipkan pada pinggang sebelah kiri dan mengayunkan sebilah parang tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenainya. Atas hal tersebut, lalu korban berteriak untuk meminta tolong. Karena merasa takut ketahuan, terdakwa dengan sekuat tenaga kembali mengayunkan sebilah parang ke arah kepala hingga korban terjatuh dan tidak lagi bergerak. Setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban dan membuangnya ke sungai, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dalam keadaan sudah tidak lagi bergerak;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu marampas nyawa korban,** berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor 445/VER/045/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 8 April 2024 oleh pemeriksa dr. Marganti Nainggalon selaku dokter pada Puskesmas Eci terhadap korban Ilham Rajab dengan ringkasan pemeriksaan:

- Dijumpai lebam mayat pada wajah, leher bagian depan dan dada depan bagian atas;
- Dijumpai kaku mayat daerah mata, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang susah dilawan;
- Dijumpai 2 (dua) luka pada kepala, luka pertama terbuka tidak beraturan pada bagian kanan dengan sudut luka lancip teratur, panjang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sekitar 17 (tujuh belas centimeter) tepi luka sejajar 2 (dua) centimeter dari telinga kanan bawah dan memanjang ke kepala bagian kanan sepanjang 17 (tujuh belas centimeter) ke 12 (dua belas) bertemu dengan luka kedua, ditemukan serpihan tulang dengan panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter terlihat tulang tengkorak yang terbelah sepanjang 10 centimeter dan terlihat selaput otak. Luka kedua, luka terbuka tidak beraturan dengan sudut lancip dan teratur, luka dimulai dari wajah kanan menyerong ke pelipis dan kepala bertemu dengan luka pertama, dari titik pertemuan luka satu dan luka dua memanjang ke arah kepala bagian atas mengarah ke kepala bagian belakang dengan panjang luka dari pertemuan sepanjang 8 (delapan) centimeter dijumpai tulang tengkorak yang terbelah dan terlihat selaput otak;

- Dijumpai luka memar berwarna merah pucat dileher bagian kanan dengan panjang 4 (empat) centimeter lebar 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan : korban mati lemas karena pendarahan yang banyak diakibatkan oleh trauma tajam;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Assue pada tanggal 4 juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan atas nama Ilham Rajab telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 7 April 2024 pukul 23.00 WIT;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **DANIEL KAMAKAIMU** pada hari Rabu tanggal 07 April 2024 sekira pukul **23.00 WIT** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Muyu Distrik Assue Kabupaten Mappi tepatnya di pinggir sungai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", terhadap **Korban ILHAM RAJAB** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara saudara Fabianus Cinofu (Surat Keterangan nomor 470/452/DIS-ASS/X/2024 yang dibuat oleh Plt Sekertaris Distrik Assue pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nato Kamagaimu sampai dengan saat ini tidak sedang berada di Distrik Assue dan tidak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



diketahui keberadaanya) dan saudara Nato Kamakaimu (Surat Keterangan nomor 470/453/DIS-ASS/X/2024 yang dibuat oleh Plt Sekertaris Distrik Assue pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nato Kamagaimu sampai dengan saat ini tidak sedang berada di Distrik Assue dan tidak diketahui keberadaanya) sedang duduk di pinggir jalan Muyu mengonsumsi minuman beralkohol, tidak berselang lama korban datang menghampiri terdakwa dan berkata " Ko ada utang minum ka?" sambil mengayunkan tangan kanan ke arah muka bagian pipi terdakwa. Atas perbuatan korban korban tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan korban, berjalan ke arah pelabuhan untuk mengambil sebilah parang yang berada di perahu atau ketinting milik terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke tempat semula di pinggir jalan Muyu, namun ketika sampai di depan kios DG. Torong, terdakwa berpapasan dengan korban bersama dengan saudara Fabi dan saudara Nato, lalu terdakwa (yang pada saat itu sudah membawa sebilah parang yang di sisipkan pada pinggang sebelah kanan) menghampiri korban dan mengajak korban untuk melanjutkan mengonsumsi minuman beralkohol di pelabuhan sedangkan saudara Fabi dan saudara Nato pergi meninggalkan terdakwa bersama korban. Setelah sampai didekat pinggir sungai, ketika korban berbalik badan dengan jarak antara terdakwa dan korban sekira 1 (satu) meter, terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang di sisipkan pada pinggang sebelah kiri dan mengayunkan sebilah parang tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenainya. Atas hal tersebut, lalu korban berteriak untuk meminta tolong. Karena merasa takut ketahuan, terdakwa dengan sekuat tenaga kembali mengayunkan sebilah parang ke arah kepala hingga korban terjatuh dan tidak lagi bergerak. Setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban dan membuangnya ke sungai, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dalam keadaan sudah tidak lagi bergerak;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **dengan sengaja marampas nyawa korban Ilham Rajab**, berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor 445/VER/045/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 8 April 2024 oleh pemeriksa dr. Marganti Nainggalon selaku dokter pada Puskesmas Eci terhadap korban Ilham Rajab dengan ringkasan pemeriksaan:

- Dijumpai lebam mayat pada wajah, leher bagian depan dan dada depan bagian atas;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



- Dijumpai kaku mayat daerah mata, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang susah dilawan;
- Dijumpai 2 (dua) luka pada kepala, luka pertama terbuka tidak beraturan pada bagian kanan dengan sudut luka lancip teratur, panjang luka sekitar 17 (tujuh belas centimeter) tepi luka sejajar 2 (dua) centimeter dari telinga kanan bawah dan memanjang ke kepala bagian kanan sepanjang 17 (tujuh belas centimeter) ke 12 (dua belas) bertemu dengan luka kedua, ditemukan serpihan tulang dengan panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter terlihat tulang tengkorak yang terbelah sepanjang 10 centimeter dan terlihat selaput otak. Luka kedua, luka terbuka tidak beraturan dengan sudut lancip dan teratur, luka dimulai dari wajah kanan menyerong ke pelipis dan kepala bertemu dengan luka pertama, dari titik pertemuan luka satu dan luka dua memanjang ke arah kepala bagian atas mengarah ke kepala bagian belakang dengan panjang luka dari pertemuan sepanjang 8 (delapan) centimeter dijumpai tulang tengkorak yang terbelah dan terlihat selaput otak;
- Dijumpai luka memar berwarna merah pucat dileher bagian kanan dengan panjang 4 (empat) centimeter lebar 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan : korban mati lemas karena pendarahan yang banyak diakibatkan oleh trauma tajam;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Assue pada tanggal 4 juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan atas nama **Ilham Rajab** telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 7 April 2024 pukul 23.00 WIT;.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daeng Torong dengan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Korban;
 - Bahwa kejadian/peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut kapan terjadinya Saksi tidak tahu pasti namun penemuan mayat korban ILHAM RAJAB terjadi dari hari Senin, tanggal 8 April 2024 sekitar jam 11.30 WIT tempatnya di Jalan Muyu (tepat dipinggir kali), Distrik Assue, Kabupaten Mappi;
 - Bahwa memang awalnya Saksi pada saat malam sebelum kejadian penemuan mayat Saksi baru pulang shalat taraweh sekitar jam 21.30 WIT, kemudian saat sedang duduk di depan rumah Saksi bersama dengan tetangga Saksi sekitar 6 (enam) orang sambil bercerita, tidak lama kemudian Sdr. NATO datang dalam keadaan mabuk berat atau dalam keadaan konsumsi miras sambil marah-marah tidak jelas dan Saksi tidak mengetahui siapa yang hendak dimarahi. Setelah itu datanglah korban ILHAM RAJAB yang juga dalam keadaan mabuk namun masih bisa kontrol diri dan sambil berkata kepada Saksi **"siapa yang marah-marah"** Saksi pun menyampaikan **"tidak ada yang marah-marah ko pulang saja"** dan Korban juga berkata kepada saudara NATO **"ko diam disitu"**, sambil menyikut saudara NATO dengan tangan kiri namun tidak mengenai saudara NATO, setelah itu tiba-tiba saudara NATO mencabut sebuah parang panjang yang di sisip di pinggangnya dan langsung diayunkan ke dinding rumah, kemudian korban ILHAM RAJAB langsung berjalan ke arah samping rumah Saksi meninggalkan saudara NATO yang masih dalam keadaan marah-marah. Pada saat Korban ke samping rumah Saksi, setelah itu Korban pun bertemu dengan Terdakwa dan berjalan ke arah pelabuhan setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui lagi sampai keesokan harinya Korban ditemukan terapung tepat dipinggir kali;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **Siktus Koromici** dengan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul jam 22.30 WIT, Saksi berada di pulau sebelah lalu Saksi menyeberang ke Asgon untuk belanja di kios milik saksi Dg. TORONG, tidak lama kemudian saat Saksi berada didepan kios tersebut lewatlah Terdakwa dengan berjalan ke arah jembatan pelabuhan tempat parkir perahu ketinting. Selanjutnya datang saudara NATO dalam keadaan mabuk ribut-ribut di depan kios saksi DG. TORONG, tidak lama kemudian Korban juga dalam keadaan mabuk. Tiba-tiba Saksi melihat Korban mendorong saudara NATO sambil teriak mengatakan "**Ko diam disitu**" lalu Korban pun berjalan ke samping kios dimana Terdakwa berdiri disitu dan kemudian korban jalan ke arah pelabuhan ketinting dan saudara NATO pun berjalan keluar ke jalan besar. Setelah berbelanja Saksi pun kembali menyeberang ke kali sebelah;
- Bahwa kemudian ketika Saksi berada ditengah kali teriaklah anak-anak Saksi yang berada di rumah pulau sebelah dengan mengatakan "**Ini bapak ini ada orang mabuk**" lalu anak-anak Saksi pun menghindari ke rumah sebelah. Saat Saksi mendatangi orang mabuk tersebut ternyata yang mabuk adalah Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "**ko pulang sudah, sebatas kamu minum disebalah jang kesini**", lalu Terdakwa pergi menyeberang kembali ke pulau sebelah (Asgon). Selanjutnya Saksi duduk-duduk didepan rumah sambil teriak-teriak ke pulau sebelah "**Bapak dong telfon polisi turun bawa dorang**" dan tidak lama kemudian datanglah Polisi mengamankan 2 (dua) orang mabuk yang dimana salah satunya saudara NATO, kemudian sekitar jam 23.30 WIT Saksi pun kembali menyeberang ke pulau sebelah (Asgon) tepat di depan rumah Dg. TORONG dan di sebelah salah satu masyarakat memberi tahu kepada Saksi bahwa "**Bapak ini perahu ada terbalik disebalah sana, ada hanyut**", Saksi bilang "**Orang mabuk punya barang-barang kasih tinggal sajah**". Kemudian paginya sekitar jam 09.00 WIT Saksi ke depan rumah dan melihat sudah banyak anggota dan masyarakat yang sedang berdiri dipelabuhan yang ternyata mereka sedang melihat jenazah Korban, kemudian Saksi pun menyeberang dan melihat tim medis dan anggota polisi mengangkat jenazah Korban;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa di tangkap dan disitulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya tersebut ialah terdakwa DANIEL KAMAKAIMU;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi **Gaudia Karue Gong Kaisma** dengan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu kejadian tersebut, namun mayat Korban ditemukan di Jalan Muyu (dipinggir kali) Distrik Assue Kabupaten Mappi karena Saksi melihat Korban sedang mengapung di pinggir kali dengan posisi badan tengkurap dan Saksi hanya melihat bagian belakang kepala Korban dan bagian belakang pinggang Korban. Saat Korban diangkat oleh tim medis dan anggota Kepolisian terbyata Korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 April 2024, Saksi berada dirumah bersama suami (Korban), lalu saat Saksi sedang mencuci sekitar jam 20.00 WIT Korban keluar rumah ke arah pelabuhan, namun saat sudah jam 04.00 WIT Korban belum juga pulang. Karena perasaan Saksi sudah tidak enak Saksi pun bergerak ke Jalan Besar namun tidak bertemu juga kemudian Saksi pun pulang. Setelah jam 06.30 WIT ternyata Korban pun belum pulang, sekitar jam 10.00 WIT Saksi mengecek keberadaan Korban di saudaranya namun ketika Saksi sampai di pasar bertemulah Saksi dengan saudari DETA memberi tahu bahwa **"Ada Pembunuhan dipelabuhan, manusia ada terapung"**, Saksi pun bertanya **"Anak kecil atau besar?"**, saudari DETA mengatakan **"Itu orang besar"**, kemudian Saksi bertanya **"Pakai baju warna apa? Celana warna apa?"**, saudari DETA menjawab **"Baju kuning celana abu-abu"**. Setelah mendengar informasi tersebut Saksi pun bergegas ke pelabuhan dan sesampai di pelabuhan ternyata jenazah yang mengapung adalah korban. Kemudian Korban diangkat dan dibawa kerumah keluarga Korban;
- Bahwa memang sebelum Korban pergi dan tidak kembali, Korban sempat pulang kerumah dalam kondisi mabuk dan saat itu Korban pulang dengan memegang 1 (satu) botol minuman jenis SOPI, Saksi bertanya kepada Korban **"minum dengan siapa?"**, lalu Korban menjawab **"Ko tidak perlu tau"**;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan medis Saksi melihat ada luka sayatan pada bagian kepala sebelah kanan Korban dekat mata hingga di atas telinga Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait bukti parang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Korban pada BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah korban Ilham Rajab;
- Bahwa Terdakwa akui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di Jalan Muyu (Tepat di Pinggir kali), Distrik Assue, Kabupaten Mappi;
- Bahwa Terdakwa akui mengayunkan parang tersebut kearah kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dimana awalnya Terdakwa mengayunkan parang pertama ke arah kepala Korban, Korban pun berteriak dengan mengatakan "**minta tolong**", Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah yang sama, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang yang ketiga kalinya Korban pun rubuh;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerang Korban, terdakwa mengangkat Korban dan membuangnya di pinggir kali disamping jembatan tempat persinggahan ketinting kemudian Terdakwa pun menyeberang ke pulau sebelah menggunakan perahu ketinting;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena sakit hati teringat Korban pernah pukul Terdakwa perkara hutang minumas keras;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman alkohol;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/VER/045/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 8 April 2024 oleh pemeriksa dr. Marganti Nainggolan;
- Sertifikat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/144/DIS-ASS/VII/2024 ditandatangani pada 4 Juli 2024 oleh Kepala Distrik Assue;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan ciri-ciri mata parang berkarat dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dari karet ban, dengan panjang keseluruhan 70 Cm, panjang mata parang 55 Cm, lebar mata parang 4,5 Cm, panjang gagang parang 15 Cm dan lebar gagang parang 3 Cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan meskipun telah dipersilahkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan bukti surat apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di Jalan Muyu (Tepat di Pinggir kali), Distrik Assue, Kabupaten Mappi;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa DANIEL KAMAKAIMU sedangkan yang menjadi korban pembunuhan adalah ILHAM RAJAB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dimana awalnya Terdakwa mengayunkan parang pertama ke arah kepala Korban, Korban pun berteriak dengan mengatakan "**minta tolong**", Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah yang sama, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang yang ketiga kalinya Korban pun rubuh;
- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena Terdakwa sakit hati teringat Korban pernah pukul Terdakwa perkara hutang minumas keras;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan ciri-ciri mata parang berkarat dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dari karet ban, dengan panjang keseluruhan 70 Cm, panjang mata parang 55 Cm, lebar mata parang 4,5 Cm, panjang gagang parang 15 Cm dan lebar gagang parang 3 Cm;
 - Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/VER/045/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 8 April 2024 oleh pemeriksa dr. Marganti Nainggolan maka dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Korban tersebut mengakibatkan pada diri Korban ditemukan:
 - Dijumpai lebam mayat pada wajah, leher bagian depan dan dada depan bagian atas.
 - Dijumpai kaku mayat daerah mata, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang susah dilawan.
 - Dijumpai 2 (dua) luka pada kepala, luka pertama terbuka tidak beraturan pada bagian kanan dengan sudut luka lancip teratur, panjang luka sekitar 17 (tujuh belas centimeter) tepi luka sejajar 2 (dua) centimeter dari telinga kanan bawah dan memanjang ke kepala bagian kanan sepanjang 17 (tujuh belas centimeter) ke 12 (dua belas) bertemu dengan luka kedua, ditemukan serpihan tulang dengan panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter terlihat tulang tengkorak yang terbelah sepanjang 10 centimeter dan terlihat selaput otak. Luka kedua, luka terbuka tidak beraturan dengan sudut lancip dan teratur, luka dimulai dari wajah kanan menyerong ke pelipis dan kepala bertemu dengan luka pertama, dari titik pertemuan luka satu dan luka dua memanjang ke arah kepala bagian atas mengarah ke kepala bagian belakang dengan panjang luka dari pertemuan sepanjang 8 (delapan) centimeter dijumpai tulang tengkorak yang terbelah dan terlihat selaput otak.
 - Dijumpai luka memar berwarna merah pucat dileher bagian kanan dengan panjang 4 (empat) centimeter lebar 1 (satu) centimeter
- Kesimpulan bahwa korban mati lemas karena pendarahan yang banyak diakibatkan oleh trauma tajam;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Assue pada tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan atas nama Ilham Rajab telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 7 April 2024 pukul 23.00 WIT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;
4. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa **Daniel Kamakaimu** adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di Jalan Muyu (Tepat di Pinggir kali), Distrik Assue, Kabupaten

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



Mappi, Terdakwa dengan memegang sebuah parang (yang terbuat dari besi dengan ciri-ciri mata parang berkarat dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dari karet ban, dengan panjang keseluruhan 70 Cm, panjang mata parang 55 Cm, lebar mata parang 4,5 Cm, panjang gagang parang 15 Cm dan lebar gagang parang 3 Cm) memotong Korban dibagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dimana awalnya Terdakwa mengayunkan parang pertama ke arah kepala Korban, Korban pun berteriak dengan mengatakan "**minta tolong**", Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah yang sama, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang yang ketiga kalinya Korban pun rubuh;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah Terdakwa sakit hati teringat Korban pernah pukul Terdakwa perkara hutang minumas keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai telah jelas terdapat kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya apabila dilihat dari kondisi Terdakwa yang sakit hati kepada Korban dan Terdakwa mengayunkan parang tersebut "berulang kali" ke tubuh kepala Korban sampai Korban tersungkur ke tanah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui akibat dari mengayunkan parang dengan sekuat tenaga ke tubuh seseorang, terlebih lagi area kepala, akan berakibat luka yang fatal bagi orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "menghilangkan jiwa orang lain" adalah pelaku melakukan perbuatan (tindakan/serangkaian tindakan) yang menyebabkan meninggalnya orang lain secara langsung maupun tidak langsung, baik perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah memotong Korban dibagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dimana awalnya Terdakwa mengayunkan parang pertama ke arah kepala Korban, Korban pun berteriak dengan mengatakan "**minta tolong**", Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang lagi ke arah yang sama, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang yang ketiga kalinya Korban pun rubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/VER/045/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 8 April 2024 oleh pemeriksa dr. Marganti Nainggolan maka dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Korban tersebut mengakibatkan pada diri Korban ditemukan:

- Dijumpai lebam mayat pada wajah, leher bagian depan dan dada depan bagian atas;
- Dijumpai kaku mayat daerah mata, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang susah dilawan;
- Dijumpai 2 (dua) luka pada kepala, luka pertama terbuka tidak beraturan pada bagian kanan dengan sudut luka lancip teratur, panjang luka sekitar 17 (tujuh belas centimeter) tepi luka sejajar 2 (dua) centimeter dari telinga kanan bawah dan memanjang ke kepala bagian kanan sepanjang 17 (tujuh belas centimeter) ke 12 (dua belas) bertemu dengan luka kedua, ditemukan serpihan tulang dengan panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter terlihat tulang tengkorak yang terbelah sepanjang 10 centimeter dan terlihat selaput otak. Luka kedua, luka terbuka tidak beraturan dengan sudut lancip dan teratur, luka dimulai dari wajah kanan menyerong ke pelipis dan kepala bertemu dengan luka pertama, dari titik pertemuan luka satu dan luka dua memanjang ke arah kepala bagian atas mengarah ke kepala bagian belakang dengan panjang luka dari pertemuan sepanjang 8 (delapan) centimeter dijumpai tulang tengkorak yang terbelah dan terlihat selaput otak;
- Dijumpai luka memar berwarna merah pucat dileher bagian kanan dengan panjang 4 (empat) centimeter lebar 1 (satu) centimeter;

dengan kesimpulan bahwa korban mati lemas karena pendarahan yang banyak diakibatkan oleh trauma tajam. Kemudian berdasarkan Sertifikat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/144/DIS-ASS/VII/2024 ditandatangani pada 4 Juli 2024 oleh Kepala Distrik Assue maka dapat diketahui bahwa Korban meninggal pada saat itu juga yaitu hari Minggu tanggal 7 April 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa penyebab meninggalnya Korban adalah akibat dari perbuatan dari Terdakwa tersebut, sehingga unsur ketiga dari Pasal ini telah terbukti;

Ad.4. Dengan direncanakan terlebih dahulu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “direncanakan terlebih dahulu” adalah kondisi pada saat pelaku memiliki rentang waktu untuk berpikir secara tenang dan memastikan niatnya untuk menerapkan atau melakukan suatu perbuatan dan bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pada hari Minggu 7 April 2024 pada malam hari di Jalan Muyu (Tepat di Pinggir kali), Distrik Assue, Kabupaten Mappi sebelum terjadinya peristiwa tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan Korban masing-masing dalam keadaan mabuk karena habis minum miras. Bahwa keadaan mabuk Terdakwa tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dalam keadaan diri yang sedang terpengaruh minuman keras, oleh karenanya menjadi suatu hal yang meragukan apabila orang mabuk dapat “berpikir secara tenang” untuk merencanakan perbuatannya tersebut. Sudah pasti cara berpikir Terdakwa terpengaruh emosi yang menggebu-gebu akibat kontaminasi alkohol tersebut. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mampu dan tidak dalam kondisi untuk berpikir tenang guna mengkalkulasikan aspek-aspek tertentu dari perbuatan yang akan dilakukannya tersebut, oleh karenanya unsur terakhir dari Pasal ini tidak lah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa **Daniel Kamakaimu** adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di Jalan Muyu (Tepat di Pinggir kali), Distrik Assue, Kabupaten Mappi, Terdakwa dengan memegang sebuah parang (yang terbuat dari besi dengan ciri-ciri mata parang berkarat dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dari karet ban, dengan panjang keseluruhan 70 Cm, panjang mata parang 55 Cm, lebar mata parang 4,5 Cm, panjang gagang parang 15 Cm dan lebar gagang parang 3 Cm) memotong Korban dibagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dimana awalnya Terdakwa mengayunkan parang pertama ke arah kepala Korban, Korban pun berteriak dengan mengatakan “**minta tolong**”, Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah yang sama, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang yang ketiga kalinya Korban pun rubuh;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah Terdakwa sakit hati teringat Korban pernah pukul Terdakwa perkara hutang minumas keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai telah jelas terdapat kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya apabila dilihat dari kondisi Terdakwa yang sakit hati kepada Korban dan Terdakwa mengayunkan parang tersebut “berulang kali” ke tubuh kepala Korban sampai Korban tersungkur ke tanah;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui akibat dari mengayunkan parang dengan sekuat tenaga ke tubuh seseorang, terlebih lagi area kepala, akan berakibat luka yang fatal bagi orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “menghilangkan jiwa orang lain” adalah pelaku melakukan perbuatan (tindakan/serangkaian tindakan) yang menyebabkan meninggalnya orang lain secara langsung maupun tidak langsung, baik perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah memotong Korban dibagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dimana awalnya Terdakwa mengayunkan parang pertama ke arah kepala Korban, Korban pun berteriak dengan mengatakan “**minta tolong**”, Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah yang sama, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang yang ketiga kalinya Korban pun rubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/VER/045/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 8 April 2024 oleh pemeriksa dr. Marganti Nainggolan maka dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Korban tersebut mengakibatkan pada diri Korban ditemukan:

- Dijumpai lebam mayat pada wajah, leher bagian depan dan dada depan bagian atas;
- Dijumpai kaku mayat daerah mata, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang susah dilawan;
- Dijumpai 2 (dua) luka pada kepala, luka pertama terbuka tidak beraturan pada bagian kanan dengan sudut luka lancip teratur, panjang luka sekitar 17 (tujuh belas centimeter) tepi luka sejajar 2 (dua) centimeter dari telinga kanan bawah dan memanjang ke kepala bagian kanan sepanjang 17 (tujuh belas centimeter ke 12 (dua belas) bertemu dengan luka kedua, ditemukan serpihan tulang dengan panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter terlihat tulang tengkorak yang terbelah sepanjang 10 centimeter dan terlihat selaput otak. Luka kedua, luka terbuka tidak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



beraturan dengan sudut lancip dan teratur, luka dimulai dari wajah kanan menyerong ke pelipis dan kepala bertemu dengan luka pertama, dari titik pertemuan luka satu dan luka dua memanjang ke arah kepala bagian atas mengarah ke kepala bagian belakang dengan panjang luka dari pertemuan sepanjang 8 (delapan) centimeter dijumpai tulang tengkorak yang terbelah dan terlihat selaput otak;

- Dijumpai luka memar berwarna merah pucat dileher bagian kanan dengan panjang 4 (empat) centimeter lebar 1 (satu) centimeter;

dengan kesimpulan bahwa korban mati lemas karena pendarahan yang banyak diakibatkan oleh trauma tajam. Kemudian berdasarkan Sertifikat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/144/DIS-ASS/VII/2024 ditandatangani pada 4 Juli 2024 oleh Kepala Distrik Assue maka dapat diketahui bahwa Korban meninggal pada saat itu juga yaitu hari Minggu tanggal 7 April 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa penyebab meninggalnya Korban adalah akibat dari perbuatan dari Terdakwa tersebut, sehingga unsur ketiga dari Pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan ciri-ciri mata parang berkarat dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dari karet ban, dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang keseluruhan 70 Cm, panjang mata parang 55 Cm, lebar mata parang 4,5 Cm, panjang gagang parang 15 Cm dan lebar gagang parang 3 Cm;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana terkait, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan sampai tidak dapat lagi dipergunakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa sadis;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak langsung menyerahkan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 dan Pasal 338 KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Kamakaimu** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



3. Menyatakan Terdakwa **Daniel Kamakaimu** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan ciri-ciri mata parang berkarat dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dari karet ban, dengan panjang keseluruhan 70 Cm, panjang mata parang 55 Cm, lebar mata parang 4,5 Cm, panjang gagang parang 15 Cm dan lebar gagang parang 3 Cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mrk



TTD

Agung Marpaung, S.H.